

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1738/2532

สำนักงาน คณะกรรมการ การ ประถม
ศึกษา แห่งชาติ

นาย สมบูรณ์ ไชย เมือง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 680

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 172

การที่จำเลยทั้งหกซึ่งมีหน้าที่จัดทำสัญญาคำประกัน มิได้เขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลที่เป็นพยานในสัญญาให้ชัดเจนไว้ได้ลายมือชื่อของบุคคลดังกล่าว หรือมิได้จัดให้มีการทำวงเล็บได้ลายมือชื่อพยานเช่นนั้น ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ เพราะโจทก์อาจฟ้องผู้คำประกันให้รับผิดชอบโดยอาศัยสัญญาคำประกันดังกล่าวและอ้างจำเลยทั้งหกเป็นพยานได้อยู่แล้วเมื่อฟ้องโจทก์มิได้กล่าวอ้างว่าการกระทำของจำเลยทั้งหกดังกล่าวเป็นการประพฤติฝ่าฝืนต่อระเบียบหรือกฎข้อบังคับของโจทก์อย่างไรแล้ว ศาลชอบที่พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ภายหลังที่สั่งรับฟ้องโจทก์แล้วไปเสียทีเดียวได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งหกเป็นข้าราชการในสังกัดโจทก์ขณะเกิดเหตุจำเลยทั้งหกรับราชการในส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำควบคุมตรวจสอบสัญญาการลาไปศึกษาวิชาเพิ่มเติม ณ สถานศึกษา

ภายในประเทศของข้าราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งมีหน้าที่
ตรวจสอบหนังสือสัญญาฉบับประกันในคดีนี้ด้วย เมื่อระหว่างเดือนเมษายน 2522 ถึง
วันที่ 12 มิถุนายน 2522 นายอุดม พรหมรินทร์ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านบอน
อำเภอปง จังหวัดพะเยา สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นปริญญาตรี และได้รับอนุมัติให้
ลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกำหนด 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ 1
มิถุนายน 2522 นายอุดมได้ทำสัญญาลาไปศึกษาวิชาเพิ่มเติม ณ สถานศึกษาภายใน
ประเทศของข้าราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ให้ไว้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยนายสัญญา पालวัฒน์วิไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รับสัญญา และมีสัญญาฉบับประกันต่อ
ท้ายสัญญาดังกล่าวไว้ว่า หากนายอุดมไม่สามารถหรือบิดพลิ้วไม่ปฏิบัติตามสัญญาดัง
กล่าวข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด นายนิคมพรหมรินทร์ผู้ค้ำประกันยินยอมรับใช้เงินแก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนทุกประการซึ่งจำเลยทั้งหกมีหน้าที่ร่วมกันจัดทำ
ตรวจสอบถ่วงกรองเรื่องราวสัญญาทั้งสองฉบับ เสนอต่อนายสัญญาเป็นผู้อนุมัติใน
การลาศึกษาต่อและเป็นคู่สัญญากับนายอุดม ต่อมานายอุดม พรหมรินทร์ ประพฤติ
ผิดสัญญาการลาไปศึกษาวิชาเพิ่มเติม โจทก์ได้ฟ้องนายอุดมเป็นจำเลยต่อศาลชั้นต้น
(ศาลจังหวัดพะเยา) ศาลได้พิพากษาให้นายอุดมชดใช้เงินจำนวน 57,782 บาท แก่
โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวคดีถึงที่สุดแล้ว
แต่เนื่องจากยังสืบเสาะหาทรัพย์สินของนายอุดมไม่พบ โจทก์จึงยังมีได้รับชำระหนี้
จากนายอุดมตามคำพิพากษาของศาล โจทก์ประสงค์จะฟ้องนายนิคม ผู้ค้ำประกัน
ตามหนังสือสัญญาฉบับประกัน แต่เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยทั้งหกที่
ไม่ได้เขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลที่เป็นพยานในสัญญาให้ชัดเจนไว้ได้ลายมือชื่อของ
พยานในหนังสือสัญญาฉบับประกันดังกล่าวว่าเป็นใคร ทำให้ขาดพยานบุคคลผู้ที่จะเป็น
พยานยืนยันว่า นายนิคมเป็นผู้ค้ำประกันและลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญาฉบับประกัน
โจทก์จึงฟ้องผู้ค้ำประกันตามสัญญาไม่ได้ การกระทำของจำเลยทั้งหกถือว่าเป็นการ

กระทำละเมิดต่อโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับให้จำเลยทั้งหก
ร่วมกันและแทนกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 57,782 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ ศาลชั้นต้นสั่ง
คำฟ้องว่า รับคำฟ้องโจทก์พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามคำฟ้องของโจทก์ยังไม่มีข้อโต้
แย้งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 เพราะโจทก์ยังไม่ได้
ฟ้องผู้ค้ำประกัน จึงให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์
ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาในชั้นนี้มีว่า ที่ศาลล่างทั้งสองพิจารณาฟ้องโจทก์
แล้วพิพากษายกฟ้องไปเสียทีเดียวนั้นชอบหรือไม่ศาลฎีกาตรวจคำฟ้องของโจทก์
แล้ว โจทก์กล่าวอ้างว่า จำเลยทั้งหกกระทำละเมิดต่อโจทก์โดยได้กระทำโดย
ประมาทเลินเล่อ ไม่ตรวจสอบว่าหนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารท้ายฟ้อง
หมายเลข 2 ไม่ได้เขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลที่เป็นพยานในสัญญาให้ชัดเจนไว้ได้
ลายมือชื่อของบุคคลที่เป็นพยานหรือจัดให้มีการทำวงเล็บได้ลายมือชื่อของบุคคลที่
เป็นพยานไว้เป็นหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นใคร ในอันที่จะเป็นพยานยืนยันว่านายนิคม
พรหมรินทร์ เป็นผู้ค้ำประกันจริง ทำให้ขาดพยานบุคคลที่จะยืนยันว่า นายนิคมเป็นผู้
ค้ำประกันและลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญาค้ำประกันจริง โจทก์จึงฟ้องผู้ค้ำประกัน
ไม่ได้ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม โจทก์มิได้กล่าวในฟ้องเลยว่า
จำเลยทั้งหกประพฤติฝ่าฝืนระเบียบหรือกฎข้อบังคับของโจทก์ประการใดบ้าง ตาม
สำเนาหนังสือค้ำประกันเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ก็มีข้อความระบุว่า นายนิคม
พรหมรินทร์ เป็นผู้ค้ำประกันนายอุดม พรหมรินทร์ ตามสัญญาการลาไปศึกษาวิชา
เพิ่มเติม ณ สถานศึกษาภายในประเทศ ทั้งมีลายมือชื่อนายนิคมซึ่งลงชื่อไว้ในฐานะผู้
ค้ำประกันกับมีลายมือชื่อพยาน 2 คน เช่นนี้โจทก์ย่อมฟ้องนายนิคม พรหมรินทร์ ให้
รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันได้ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
680 วรรคสองตามสำเนาสัญญาการลาไปศึกษาวิชาเพิ่มเติม ณ สถานศึกษาภายใน

ประเทศเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ก็ปรากฏชัดว่า ผู้ที่ลงชื่อเป็นพยานในเอกสารฉบับนี้ทั้งสองคนก็เป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ลงชื่อเป็นพยานตามหนังสือคำประกันดังกล่าว ทั้งไม่มีการวงเล็บชื่อหรือพิมพ์ชื่อพยานให้อ่านได้ชัดเจนเช่นเดียวกัน ตามฟ้องโจทก์นั้นโจทก์ก็บรรยายไว้ชัดว่า โจทก์สามารถฟ้องให้นายอุดม พรหมรินทร์รับผิดชอบตามสัญญาการลาไปศึกษาวิชาเพิ่มเติม ณ สถานศึกษาภายในประเทศโดยศาลพิพากษาให้นายอุดมชดใช้เงินตามฟ้องแก่โจทก์ ทั้ง ๆ ที่ไม่ปรากฏชัดว่าใครเป็นพยานในสัญญาดังกล่าวเช่นเดียวกับหนังสือคำประกัน จึงไม่มีเหตุผลใดที่โจทก์จะฟ้องให้นายนิคมรับผิดชอบตามสัญญาคำประกันไม่ได้ โจทก์มิได้ฟ้องให้นายนิคมรับผิดชอบตามสัญญาคำประกันรายนี้ โจทก์จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าจำเลยทั้งหกกระทำละเมิดเป็นเหตุให้โจทก์เสียหาย ทั้งนี้เพราะหากโจทก์ฟ้องนายนิคม โจทก์ก็อาจชนะคดีได้ ในเมื่อมีพยานเอกสารคือหนังสือคำประกันเป็นหลักฐานอยู่แล้ว หากนายนิคมปฏิเสธว่ามีได้ลงชื่อในฐานะผู้คำประกัน โจทก์ก็มีทางพิสูจน์ลายมือชื่อของนายนิคมได้ทั้งอาจหาพยานบุคคลเช่นจำเลยทั้งหกมายืนยันว่านายนิคมได้ลงลายมือชื่อไว้ในฐานะผู้คำประกันจริงได้โดยไม่ยากนักศาลฎีกาเห็นว่า ตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์ยังไม่อาจถือได้ว่าจำเลยทั้งหกกระทำโดยประมาทเลินเล่อถึงขนาดที่เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ทำให้โจทก์เสียหาย ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์เสีย นั้น ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ